



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001514 2026

Tocache, **21 ABR. 2026**

VISTO, el Memorando N° 049-2026-GRSM/DRE- UGELT/D, de fecha **22 de enero de 2026**, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el **Expediente Judicial N° 00235-2016-0-2209-JM-CI-01**; a favor de **HILDA AVILA MORALES con DNI. N° 00998759**, y demás documentos adjuntos, con un total de Cuarenta y siete (47) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00235-2016-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 06 de fecha 11 de setiembre del 2017, emitido por el Juzgado Mixto de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por el demandante; **HILDA AVILA MORALES**, y la resolución N° 11 de fecha 28 de setiembre del 2018, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por estas consideraciones **CONFIRMARON** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 06 de fecha 11 de setiembre del 2017, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la entidad demandada cumpla con emitir la resolución administrativa en la que dispone el pago de **reintegro** de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación,





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001514 2026

equivalente al 30%, de su remuneraciones total o íntegra, más intereses legales, **PRECISARON** que en cuanto al pago y/o reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y de la adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, sólo caben ser computados **desde el 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre del 2012**. En ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **3335-2025-GRSM/DRE** de fecha 13 de octubre del 2025, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° **002058**, de fecha 11 de junio de 2024, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **HILDA AVILA MORALES**, por el concepto de preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM Artículo 8 Inciso b) y del informe legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES (S/ 7,377.80)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 17 de setiembre de 2025, asignada en el expediente judicial N° **00235-2016-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 21 de fecha 17 de setiembre de 2025, asignada en el expediente judicial N° **00235-2016-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.



Que, con Nota Informativa N° **0008-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 15 de enero del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **00235-2016-0-2209-JM-CI-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la resolución N° 21 de fecha 17 de setiembre del 2025, emitida por el Juzgado Civil -Sede Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, N° 19 de fecha 13 de diciembre del 2024 corre traslado a las partes el Informe pericial N° **377-2024- HHP/EML- CSJSM**, de fecha 11 de noviembre del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Sesenta Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 97/00 soles**



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001514 2026

(S/ 60,594.97), e Intereses Legales la suma de **Treintaicinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 38/100 soles (S/ 35,485.38)**, haciendo un total de **Noventa y Seis Mil Ochenta con 35/100 soles (S/ 96,080.35)**. han pasado a formar parte que corresponde las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212 hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde marzo del 2004, hasta el 25 de noviembre del 2012, cuya fuente de información fueron las planillas de pagos y Sistema Único de Planillas (SUP), e Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que mediante oficio N° 5620-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 04 de diciembre de 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 21 de fecha 21 de setiembre de 2025 emitido ante el Juzgado Civil-Sede Tocache, que *declara Nula Resolución directoral N°02058-2021 de fecha 11 de junio del 2024*. Declarar INFUNDADO la observación formulada por el Gobierno Regional respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe Pericial N° 377-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 11 de noviembre del 2024, **Requírase** a la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga a fin que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista y de ellos fundamentos de la presente resolución.

Respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros El referido interés no es capitalizable

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en Informe pericial N° 377-2024- HHP/EML- CSJSM, de fecha 11 de noviembre del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001514 2026

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, de su remuneración total o integra, más intereses legales, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, asignada en el expediente judicial N°00235-2016-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 17 de setiembre del 2025, emitida ante el Juzgado Civil – Sede Tocache; a favor de: **HILDA AVILA MORALES** con DNI. N° 00998759, el resultado cuantitativo de la liquidación de beneficios sociales calculado en el informe Pericial 377-2024- HHP/EML- CSJSM, de fecha 11 de noviembre del 2024, siendo los devengados el monto de **Sesenta Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 97/00 soles (S/ 60,594.97)**, e Intereses Legales la suma de **Treintaicinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 38/100 soles (S/ 35,485.38)**, haciendo un total de **Noventa y Seis Mil Ochenta con 35/100 soles (S/ 96,080.35)**. Precisaron que, para el cálculo de dicha bonificación especial por preparación de clases y evaluación, los periodos computables son **desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del año 2012**. Dando cumplimiento al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 21 de fecha 17 de setiembre de 2025 y dando estricta observancia de la sentencia de vista; y de los fundamentos de la presente resolución



DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
HILDA AVILA MORALES	N° 00235-2016-0-2209-JM-CI-01	N° 377-2024- HHP/EML- CSJSM, de fecha 11 de noviembre del 2024	S/ 60,594.97	S/ 35,485.38	S/ 96,080.35

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO

en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 002858, de fecha 11 de junio del año 2024 reconocido como crédito devengado a favor de **HILDA AVILA MORALES** en aplicación del DS.051-91-PCM.



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001514 2026

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73º pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO CUARTO EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N° **00235-2016-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 17 de setiembre del 2025, emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

00001214

